

[기출][1][2012-1-2]부당해고기간 중 지급받지 못한 개근 표창의 청구 가능성

【문제 1】 상시 근로자 100 명을 사용하는 A 회사의 취업규칙 제 33 조제 1 항에는 2009 년 1 월 1 일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제 33 조제 2 항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제 34 조에는 근로자가 1 년간 개근할 경우 연말에 100 만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사의 근로자 甲은 부당해고로 인하여 2011 년 1 월 1 일부터 1 년간 근로를 제공할 수 없었다. 甲이 부당해고기간 중 지급받지 못한 취업규칙 제 34 조에 따른 표창의 지급을 구할 수 있는지 논하시오. (20 점)